

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 과학기술정보통신부 개인정보보호지침 일부개정

◇ 제 · 개정 이유

개인정보보호법 개정(법률 제19234호, 2023. 3. 14.) 및 같은 법 시행령(대통령령 제34309호, 2024. 3. 12.) 개정, 「(개인정보보호위원회) 표준 개인정보 보호 지침 제정(개인정보보호위원회 고시 제2024-1호, 2024. 1. 4.), 「개인정보 처리 방법에 관한 고시」 제정(개인정보보호위원회 고시 제2023-12호, 2023. 10. 16.), 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 개정(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호, 2023. 9. 22.)에 따라 이를 반영하되, 과학기술정보통신부 업무 환경에 적합하게 활용할 수 있도록 조항별 개정사항 등을 반영하고자 함

◇ 주요내용

가. 용어의 정의(제2조)

- 참조 문구 수정, 개인정보 보호책임자 지정요건 개정사항 반영
- 이동형 영상정보처리기기 관리 기준 마련, 영상정보처리기기가 고정형과 이동형으로 분리되어 세분화하여 해당 영상정보처리기기의 운영자도 함께 분리 및 세분화
- 익명처리에 대한 명시적 법 근거 추가

나. 개인정보 보호 원칙(제4조)

- 가명처리에 대한 명시적 법 근거 마련

다. 개인정보 처리 규제 완화(제6조)

- 정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우
- 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위한 경우

라. 가명정보 처리·보호 기준에 처리기간이 경과된 가명정보 파기 명시(제11조)

마. 개인정보 수집항목 세분화 및 분리동의 의무(제13조)

- 정보주체 수집 근거의 일반적인 개인정보, 제3자 제공, 개인정보를 제공 받은 자가 목적외로 개인정보를 이용·제공, 민감정보 처리, 고유식별정보(주민등록번호 제외), 마케팅 활용

바. 개인정보처리방침에 필수 작성 항목 명시(제20조)

- 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 거부에 대한 사항, 민감정보의 공개 가능성 및 비공개 선택 방법, 개인정보의 국외 이전, 국외에서의 국내 개인정보 수집 관련 사항 등

사. 산하기관 개인정보 보호책임자의 직급 하향 및 자격요건(제23조)

- 현 고위 임원직(부기관장 및 선임본부장)에서 부서장으로 완화
- 개인정보 보호법 시행령 제32조 제4항에 해당하는 기관의 개인정보 보호책임자는 개인정보보호, 정보보호, 정보기술 경력을 합하여 총 4년 이상 보유, 그 중 개인정보보호 경력을 최소 2년 이상 보유(개인정보 보호법 시행령 별표1)

아. 개인정보의 유출에 대한 범위 확대(제33조), 개인정보 유출 사실 통지 및 신고기간 단축 등(제34조)

자. 개보위(KISA)에 개인정보 유출 사고 의무 신고 범위 확대(제36조)

- (기준) 1천명 이상의 정보주체에 대한 개인정보 유출

- (추가) 민감정보, 고유식별정보 유출, 외부의 불법적인 접근에 의한 유출

차. 개인정보 유출 사고 대응 매뉴얼 작성 의무(제37조의 2), 정보주체가 동의
의를 철회할 경우 해당 개인정보 파기 등의 조치 실시(제40조)

카. 이동형 영상처리기기 관리기준 추가(제43조~제55조)

타. 2년마다 개인정보파일 보유에 대한 재동의 조항 삭제(제66조)

파. 내부관리계획의 필수 작성 항목 명시(제70조)

- 개인정보 보호책임자의 자격요건 및 지정, 개인정보취급자에 대한 관리·
감독 및 교육, 개인정보유출, 도난 방지 등 취약점 점검, 개인정보 내부
관리계획의 수립, 변경 및 승인에 관한 사항 등